

C L O S E



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

+REFORMAS SYSTEM

Sistema comercial para empresas de reformas

REUNIDOS

En Madrid, a **[FECHA]**.

De una parte, D. Daniel von Zedlitz, con DNI 53856334V y domicilio a estos efectos en Viña del Mar 9, 28055 Madrid, actuando como empresario autónomo y representante legal de Closeup Marketing LLC (Registro nº 20246318759) y Closeup Marketing, S.L., en adelante «**LA AGENCIA**».

De otra parte, **[NOMBRE DEL REPRESENTANTE]**, con DNI/NIE **[●]**, actuando en representación de **[RAZÓN SOCIAL / NOMBRE COMERCIAL]**, con CIF/NIF **[●]** y domicilio en **[●]**, en su calidad de **[CARGO]** (o en nombre propio, si EL CLIENTE es empresario individual), en adelante «**EL CLIENTE**».

ANTECEDENTES

LA AGENCIA está especializada en la implantación de +Reformas System, un sistema de captación y optimización comercial para empresas de reformas que integra auditoría inicial, campañas publicitarias, cualificación, automatizaciones, CRM, seguimiento comercial y medición de resultados.

EL CLIENTE desarrolla su actividad en el sector de la reforma y está interesado en implantar +Reformas System para incrementar sus oportunidades comerciales y mejorar su proceso de conversión, contratando el presente servicio en el marco de su actividad empresarial o profesional.

DEFINICIONES

Definición de Presupuesto Computable

A efectos de la garantía prevista en la Cláusula 2, se entenderá por **PRESUPUESTO** aquel que procede de +Reformas System; cumple razonablemente los criterios comerciales acordados al inicio del servicio; ha avanzado en el proceso comercial hasta el punto en que corresponde presupuestar; ha sido elaborado por EL CLIENTE; ha sido enviado o entregado efectivamente por EL CLIENTE al potencial cliente; y consta registrado con trazabilidad suficiente en el CRM.

Un presupuesto realizado y enviado computa a efectos de la garantía con independencia de que, posteriormente, el potencial cliente no responda, cambie de opinión, contrate a otra empresa, aplase la reforma o decida no ejecutarla: la garantía se refiere a la realización y el envío del presupuesto, no a su aceptación.

CLÁUSULAS

1. Contenido de +Reformas System

+Reformas System es un sistema comercial completo — no una simple compra de leads — que combina, en función de las necesidades del proyecto:

- Auditoría comercial inicial: presencia digital, oferta y comunicación.
- Diseño y gestión de campañas de captación, con la inversión publicitaria incluida.
- Formularios, cualificación automatizada y atención por WhatsApp.
- CRM, automatizaciones y seguimiento comercial de cada oportunidad.
- Optimización comercial continua y medición de resultados.

Las oportunidades generadas específicamente para EL CLIENTE no se cederán a otros clientes.

Las recomendaciones de LA AGENCIA sobre presupuestos, seguimiento y conversión tienen naturaleza comercial y de marketing. La valoración técnica de los trabajos, mediciones, precios finales, plazos de obra y compromisos propios del servicio de reformas corresponden exclusivamente a EL CLIENTE.

2. Garantía +Reformas System

15 presupuestos garantizados · 90 días

Sujeto a las condiciones de colaboración establecidas en este contrato.

LA AGENCIA garantiza que, cumpliéndose las condiciones de colaboración de la Cláusula 3, +Reformas System permitirá alcanzar un mínimo de quince (15) presupuestos, conforme a la definición anterior, en el plazo de 90 días desde la activación efectiva de las campañas de captación.

El CRM es el sistema de referencia para verificar el estado de las oportunidades y el cumplimiento de esta garantía. EL CLIENTE tiene acceso a sus propios registros. Las actuaciones que no consten registradas y no puedan verificarse razonablemente podrán no computarse hasta que sean acreditadas o actualizadas.

Si, transcurridos los 90 días, EL CLIENTE ha cumplido la Cláusula 3 y no se ha alcanzado el mínimo de quince (15) presupuestos, LA AGENCIA continuará el servicio —incluida la inversión publicitaria necesaria— sin honorarios adicionales hasta completarlo.

3. Condiciones de colaboración para mantener activa la garantía

Para que la garantía de la Cláusula 2 se mantenga activa, EL CLIENTE se compromete a:

- **Contacto.** Contactar cada oportunidad con prontitud razonable y, si no logra contacto inicial, realizar un mínimo de tres intentos en momentos distintos, siguiendo razonablemente la Guía Comercial de +Reformas System.
- **Visitas.** Mantener disponibilidad comercial suficiente y, cuando no pueda adaptarse a la fecha propuesta, ofrecer una alternativa próxima.
- **Presupuesto.** Elaborar y enviar el presupuesto en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles tras la visita, salvo causa objetiva derivada de la complejidad del proyecto, que quedará registrada.

- **Seguimiento.** Aplicar razonablemente la Guía Comercial y colaborar en el proceso de seguimiento de cada oportunidad.
- **CRM.** Mantener actualizado el estado de cada oportunidad, visita, presupuesto y resultado relevante.
- **Capacidad y criterios.** Mantener durante el periodo la capacidad y los criterios comerciales acordados al inicio (zona, tipo de reforma, perfil). Las oportunidades que cumplieran dichos criterios no dejarán de computar por un cambio posterior y unilateral de EL CLIENTE.

4. Suspensión de la garantía

Si LA AGENCIA detecta un incumplimiento relevante de la Cláusula 3, lo comunicará a EL CLIENTE y solicitará su corrección; si el incumplimiento persiste y afecta materialmente al sistema, la garantía quedará suspendida. También quedará suspendida cuando el servicio no pueda ejecutarse por causa imputable a EL CLIENTE, como impago, pausa voluntaria de las campañas, o falta prolongada de disponibilidad o de accesos necesarios. Los días de suspensión no computan dentro del plazo de 90 días, y la garantía se reactiva en cuanto cesa la causa.

5. Precio, forma de pago y continuidad

Precio del servicio	2.997 € + IVA
IVA (21%)	629,37 €
Total	3.626,37 €

Periodo inicial: 90 días. Inversión publicitaria incluida.

CONTINUIDAD

A partir de los 15 presupuestos	1.497 € + IVA / mes
---------------------------------	---------------------

La forma prioritaria de pago es transferencia bancaria: Banco Santander, IBAN ES05 0049 5175 7121 1653 9086, titular Daniel Guillermo von Zedlitz / Closeup Marketing, concepto **[NOMBRE EMPRESA]** +REFORMAS SYSTEM. Si se acuerda pago fraccionado, el primer pago mínimo será de 1.500 €; el retraso o impago de cualquier fracción suspende la garantía mientras persista.

Una vez alcanzados y registrados en el CRM los quince (15) presupuestos, se entenderá cumplida la garantía inicial y +Reformas System continuará mediante la tarifa mensual indicada. Esta continuidad podrá finalizarse por cualquiera de las partes con un preaviso de 10 días naturales antes de la siguiente mensualidad.

En caso de impago no vinculado a un fraccionamiento pactado, LA AGENCIA podrá suspender las campañas y el resto del servicio hasta su regularización.

6. Responsabilidad y alcance

LA AGENCIA controla la captación, las campañas, el sistema, la cualificación, las automatizaciones y la optimización dentro del alcance contratado. EL CLIENTE controla su disponibilidad, las visitas, la valoración técnica, los precios, el presupuesto final, la negociación, el cierre y la ejecución de la obra. En consecuencia, LA AGENCIA no garantiza ventas, aceptación de presupuestos, una facturación determinada ni un retorno de la inversión concreto.

7. Duración y cancelación

El periodo inicial de 90 días comienza con la activación efectiva de las campañas de captación, no con la firma de este contrato. Si EL CLIENTE desiste voluntariamente durante el periodo inicial, no tendrá derecho a la devolución de cantidades ya abonadas ni de la inversión publicitaria ya ejecutada o comprometida. Si LA AGENCIA incumple de forma material sus obligaciones, EL CLIENTE podrá solicitar su corrección y, si el incumplimiento persiste, resolver el contrato.

8. Confidencialidad

Ambas partes mantendrán la confidencialidad de la información comercial, estratégica, operativa y de datos a la que tengan acceso, y no la revelarán a terceros salvo empleados o colaboradores autorizados, durante la vigencia del contrato y un año tras su resolución. La metodología, procesos, automatizaciones, guiones y demás elementos propios de +Reformas System son conocimiento exclusivo de LA AGENCIA.

9. Protección de datos

Ambas partes cumplirán el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la LO 3/2018 (LOPDGDD). EL CLIENTE es responsable del tratamiento de los datos de sus potenciales clientes; LA AGENCIA podrá actuar como encargada del tratamiento cuando corresponda.

10. Disposiciones generales

Cualquier modificación de este contrato requerirá acuerdo por escrito. Las partes actuarán de buena fe y colaborarán razonablemente para aprovechar las oportunidades generadas. Si algún Juzgado o Tribunal declara la nulidad de alguna disposición, el resto del contrato conservará plena eficacia.

11. Ley aplicable y jurisdicción

Este contrato se rige por la legislación española. Las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid.

FIRMA DE LAS PARTES

Las partes declaran haber leído y aceptado el contenido del presente contrato, firmándolo en la fecha indicada.

POR LA AGENCIA

Daniel von Zedlitz

DNI 53856334V · Closeup Marketing

Fecha: [●]

POR EL CLIENTE

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE]

[DNI/NIE] · [RAZÓN SOCIAL / NOMBRE COMERCIAL]

Fecha: [●]